

制定單位：風險管理處  
規章編號：管理/董/風管/004

核定層級：董事會

## 第一章 依據、定義與適用範圍

- 第一條 為健全與落實作業風險管理機制，依據永豐金融控股股份有限公司「作業風險管理準則」第三條及本公司「風險管理辦法」之規定，訂定本辦法。
- 第二條 作業風險係指因內部作業、人員及系統之不當或失誤，或因外部事件所造成損失之風險，包括法律風險，但排除策略及信譽風險。惟遇有造成本公司營運中斷或有營運中斷之虞之危機事件時，及應辦理重大突發事件通報之相關事件者，其相關處理作業除應依本公司緊急事件相關規範處理外，並依本辦法辦理作業風險事件通報作業。
- 第三條 本辦法適用範圍涵蓋本公司及子公司各單位，對於已發生或有可能發生之事件符合作業風險定義者即需辦理通報，非僅侷限於作業部門。
- 第四條 作業風險事件係指肇因於第二條作業風險導致本公司及各子公司實際發生或潛在可能發生損失之事件，分為「內部詐欺」、「外部詐欺」、「僱用慣例、工作場所安全」、「客戶、產品、營業行為」、「人員或資產損失」、「營運中斷與系統當機」、「執行、運送及作業流程之管理」等七大損失型態，各損失型態定義及類別與營業活動項目之分類如「附表一」。
- 第五條 本公司之作業風險現行採基本指標法作為資本計提之方式。

## 第二章 權責單位與人員設置

- 第六條 各部處及各營業單位應設置作業風險管理專責人員，負責各單位作業風險事件發生時辨識、通報及回報。
- 第七條 作業風險管理專責人員由各部處及營業單位之單位主管或其指定之人員兼任。
- 第八條 各部處及各營業單位作業風險管理專責人員，負責作業風險事件通報相關事宜，並於作業風險事件發生時，依規定辦理通報並積極追蹤。

### 第三章 風險管理單位人員職責

第九條 風險管理處接獲各單位通報之作業風險損失事件時，應即與相關業務管理單位聯繫，確認作業風險損失事件內容與相關損失與處理情形外，並針對該事件檢視作業風險事件暴險情形。

第十條 風險管理處應對各單位所通報之作業風險損失事件，辦理作業風險檢視、分析損失事件原因，建立內部損失資料庫、調整作業風險事件之風險因素；各業務管理單位對損失事件負督導責任，避免損失事件重複發生。

第十一條 風險管理處應設專責人員統籌各相關單位，遵循下列事項：

1. 負責作業風險管理架構之研擬，並對執行狀況進行檢討。
2. 負責作業風險管理及其相關規範之訂定。
3. 監控全公司及子公司主要之作業風險及損失暴險。
4. 彙整各單位通報之作業風險事件，並每季定期向高階管理階層及董事會報告。

### 第四章 作業風險之辨識與通報

第十二條 為建立作業風險損失資料庫與系統化監控追蹤作業風險事件資料之主要管理工具，各單位之作業風險管理專責人員應於遇有作業風險事件發生或可能發生之虞時，無論有無損失金額，應於事件發現或得辨識之翌日起二個營業日之內，依本公司「作業風險損失事件通報要點」辦理通報。  
「作業風險損失事件通報要點」由風險管理處訂定，呈董事長核定後實施。

第十三條 本辦法第四條所列損失事件型態中，有肇因於訴訟事件造成或未能遵循政府相關法規而構成違法，以及契約本身法律效力、條款疏漏不周，致契約無效等之法律風險事件，及損失係因作業風險所致之信用及市場風險事件，均屬於作業風險應辦理通報範圍。

第十四條 各部處就所掌各項業務、服務項目，應訂有業務標準作業流程，並標示風險與控制點。各種業務、服務推出前或變更時，各部處應就可能發生之作業風險事件、發生頻率、損失金額、損失型態做適當之評估，並做為日後發展類似產品、服務時之參考。

### 第五章 作業風險對應措施

第十五條 業務管理單位與風險管理處討論後，得視下列情形採行適當之風險對應

措施：

1. 針對損失金額小、且發生頻率低者，建議採「風險承擔」為對應措施，且應於各項業務執行前，訂定妥善之營運計劃，並加強作業控管。
2. 針對損失金額小、且發生頻率高者，建議採「風險降低」對應措施，加強人員教育訓練、改善作業流程或強化系統控管功能等。
3. 針對損失金額大、且發生頻率低者，建議採「風險移轉/沖抵」對應措施，得經審慎評估後辦理適當保險，以移轉/沖抵部分作業風險。
4. 針對損失金額大、且發生頻率高者，建議採「風險規避」對應措施，建議不宜開辦或停辦該項業務或服務。

## 第六章 其他

第十六條 發生重大偶發事件或突發狀況時，應依本公司「緊急事件因應要點」辦理，以確保因嚴重事故導致營運中斷時，有能力繼續保持運作，並將該事故之損失控制在可容忍範圍內。子公司得視需要訂定該公司「緊急事件因應要點」。

第十七條 風險管理處人員對於作業風險損失事件通報資料內容，除依法令之行為、本實施辦法或本公司及子公司其他章則另有規定外，應保守秘密，且不得為其他不當利用行為。

## 第七章 核定與修正

第十八條 本辦法如有未盡事宜，悉依主管機關及本公司相關規範辦理。

第十九條 本辦法經董事會決議通過後施行，修正時亦同。

中華民國一〇〇年七月二十七日第八屆董事會一〇〇年第七次會議通過

中華民國一〇六年十一月二十九日第十屆董事會一〇六第十六次會議通過修正

附表一

| 損失事件型態(層級1)   | 定 義                                                        | 類 別<br>(層級2) | 營業活動項目 (層級3)                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 內部詐欺          | 至少有一名公司內部人員參與，意圖詐取、侵占公司財產、規避法令或公司內部規範（不含多樣化/差別待遇事件）所導致之損失。 | 未經授權行為       | 刻意匿報交易、未授權交易造成之金錢損失、刻意錯誤評估部位。                                                        |
|               |                                                            | 竊盜與詐欺        | 詐欺/信用詐欺/不實存款、偷竊/勒索/挪用公款/盜取、盜用資產、惡意毀損資產、偽造、支票騰挪、私運、假帳/虛偽交易、不實稅務/刻意逃稅、賄賂/回扣、非公司帳之內線交易。 |
| 外部詐欺          | 外部人員意圖詐取、侵占公司財產或規避法令所導致之損失。                                | 竊盜與詐欺        | 偷竊/強盜、偽造、支票騰挪                                                                        |
|               |                                                            | 系統安控         | 駭客攻擊、竊取資料造成之財物損失。                                                                    |
| 僱用慣例、工作場所安全   | 因違反僱用、健康或安全規定及協議、支付個人損害求償或差異性/歧視事件所導致之損失。                  | 僱用關係         | 薪資、福利、終止雇用、工會活動。                                                                     |
|               |                                                            | 環境安全         | 一般性責任、員工健康及安全規定、勞方求償。                                                                |
|               |                                                            | 差別待遇         | 所有歧視之行為。                                                                             |
| 客戶、產品、營業行為    | 非故意或疏忽而對特定客戶未盡專業義務(包括忠實及合適性要求)、或因產品特性及設計所導致之損失。            | 合適性、揭露及忠實義務  | 違反忠實義務/違反指導原則、適當/揭露事項、違反消費金融揭露規定、損及隱私、強制性行銷、帳務炒作、誤用機密資料、貸放者責任。                       |
|               |                                                            | 不當營業或市場行為    | 反拖拉斯、不當營運/市場慣例、市場操縱、屬公司帳之內線交易、未獲核准營業項目、洗錢。                                           |
|               |                                                            | 產品瑕疵         | 產品瑕疵、模型錯誤。                                                                           |
|               |                                                            | 選擇、推介及暴險     | 未依規對客戶徵信、逾越客戶限額。                                                                     |
| 人員或資產損失       | 因天然災害或其他事件所導致之損失。                                          | 災害及其他事件      | 天然災害損失、因外力(恐怖活動、暴力行為)造成之損失。                                                          |
| 營運中斷與系統當機     | 因營運中斷及系統當機所導致之損失。                                          | 資訊系統         | 硬體、軟體、通訊、水電或瓦斯供應中斷。                                                                  |
| 執行、運送及作業流程之管理 | 與交易對手或賣方交易之處理不當或過程管理疏失所導致之損失。                              | 交易記錄、執行與維護   | 溝通不當、資料輸入、維護或記載錯誤、誤期、模型/系統失誤、帳務處理錯誤/交易歸屬錯誤、其他工作執行不當、交付失誤、擔保品管理疏失、註記資料維護。             |
|               |                                                            | 監控與報告        | 疏於必要之報告、不精確之外部報告所造成之損失。                                                              |
|               |                                                            | 客戶吸收與文件資料    | 未徵提客戶同意書或棄權聲明書、相關法律文件遺漏或不完整。                                                         |
|               |                                                            | 客戶/帳戶管理      | 未經授權接觸資料、因客戶資料錯誤所造成之損失、因疏忽造成客戶資產減損。                                                  |
|               |                                                            | 交易對手         | 與同業交易處理不當、其他與同業交易之爭議。                                                                |
|               |                                                            | 銷售商與供應商      | 委外、賣方爭議。                                                                             |



註：

1. 因天然災害或其他事件導致之損失：在七十二小時內發生之天然災害（地震、颱風、颶風、暴風、洪水等），除了發生在不同地點或非同時發生，於損失分類時，將被視為個別事件。
2. 營運中斷及系統當機：單一事件或連續性事件導因於相同原因（如機械故障發生於同樣部位、錯誤發生於特定程式），於損失分類時，將被視為個別事件。